Propuesta normativa «Marca Personal»: bloqueo en vivo con juez

Según la consigna, hoy todo depende de una sola fiscalía y un solo juzgado, sin procedimiento formal ni canal estándar hacia todos los proveedores (l. 22). Proponemos que cada bloqueo nazca de un juez con nombre y llegue por un canal al último proveedor. Los prestadores solo bloquean con orden judicial o pedido del usuario (Ley 27.078, art. 57 inc. a); el juez puede dictar medidas preventivas con fianza (Ley 11.723, art. 79); en Buenos Aires, el juez de garantías de turno atiende las 24 horas (CPP bonaerense, art. 23 bis).

Quién hace qué. Pide la fiscalía o el titular. Decide un juez: en la vía penal bonaerense, el de garantías de turno; en la civil, el de la cautelar. Opera la plataforma ENACOM, ya «intermediario entre la justicia y los prestadores» (DPL News, 3/9/2024): transporta, registra y publica; no decide. **Instrumentos:** una resolución de ENACOM (registro, canal, guardia técnica) y acordadas (guardia de jueces); después, una ley (juez competente, orden marco, seguimiento, plazos, responsabilidad, costos, firma digital).

Qué debería establecerse	Por qué, y qué hace hoy el prototipo
1. Orden marco del juez de turno. Al empezar su turno, el juez firma los límites: partido y titular, vigencia (como máximo, el final del partido), señal protegida (la oficial y la de cada licenciatario fuera de sus dominios), evidencia sellada y firma servidor por servidor salvo el seguimiento del punto 2, y la regla del punto 4. La norma suma la fianza y quién acredita esos datos.	La consigna pide una «orden marco» (l. 250). Reino Unido: el titular renueva la lista (FAPL v BT, 2017). *Prototipo:* el juez la firma en la plataforma; sin ella, firma servidor por servidor.
2. Seguimiento de la misma filtración (la prensa habló de «bloqueo dinámico»), **solo si el juez lo autoriza** en la orden marco (casilla destildada) y lo elige al firmar («Firmar y seguir a esta filtración»). Si esa sesión de la marca aparece en otro servidor, la plataforma amplía sin firma nueva solo con evidencia completa y sellada, sin alcanzar a sitios ajenos (con IP compartida, solo el nombre del stream) y con el juez de turno y la plataforma abierta; si no, el pedido vuelve al juez. Se le avisa, puede frenarla o levantarla, vence con el partido y nunca alcanza a otra filtración. En la norma, la ampliación la firma la plataforma, con la orden marco adjunta.	En 2025 el fiscal pedía bloqueos nuevos si el sitio migraba (DPL News, 2/6/2025). La UE: «bajo el control de una autoridad judicial» (Rec. 2023/1018, pto. 13). *Prototipo:* «plataforma abierta» es su bandeja abierta en los últimos 90 s.
3. Evidencia sellada y testigos. Sin marca verificada, captura con hash y hora, y servidor (IP y red), no hay orden. El número de orden lleva un sello de la evidencia y dice cómo se firmó («ord-» en persona, «amp-» ampliación). Cada proveedor guarda lo recibido y con eso se coteja la auditoría.	*Prototipo:* una herramienta arma un expediente falso completo que pasa nuestra propia verificación; el cruce con el registro del simulador (lo que guardan los proveedores) lo delata.
4. Colateral y vencimiento, por escrito. Por IP solo si el servidor es exclusivo del pirata; con IP compartida, CDN o dudas, solo el nombre del stream, salvo fundamento escrito del juez. El expediente separa lo visto (el stream y su página) de lo inferido (otros nombres de su dominio en ese servidor). El licenciatario en sus dominios, nunca. Todo vence con el partido y la orden dice la hora.	La IP compartida tira sitios ajenos: Argentina 2011, más de un millón de blogs (EFF); España 2026, 554 507 dominios (OONI). UE: solo durante la transmisión (Rec. 2023/1018, pto. 19). *Prototipo:* daño colateral 0.
5. Registro de prestadores al día (ENACOM) y un canal que los sistemas del proveedor leen solos, con guardia técnica y tipos de bloqueo. Plazo para confirmar según los abonados (por ejemplo, 5, 15 y 30 minutos para grandes, medianos y chicos; Italia fija 30). Quien cumple la orden tal como llegó no responde ante terceros; los costos razonables los paga quien pide (Cartier v BT, 2018).	En 2025 la orden fue por las cámaras: el registro no estaba al día (l. 15). *Prototipo:* lista por proveedor, cliente de referencia y líneas para cuatro equipos, revisadas con su documentación oficial, no probadas en equipos reales.
6. Guardia de jueces por acordada. Cada juez firma solo en su turno. El entrante firma su orden marco y ratifica o frena, filtración por filtración, el seguimiento heredado; lo que no ratifica vuelve a él como pedido. Resuelve en minutos. Firma digital, desde su dispositivo.	Hoy el juez tiene hasta 6 horas en extrema urgencia (CPP bonaerense, art. 23 bis). *Prototipo:* 0 firmas fuera de turno; la plataforma guarda las claves de demostración y firma con ellas.
7. Reclamos durante el partido. Ventanilla y consulta pública («¿Tu sitio quedó bloqueado?»), levantamiento firmado y reemplazo por un bloqueo más preciso. El reclamo de un nombre visto transmitiendo no prospera; el de uno inferido levanta lo que dependía de esa inferencia, y si después se lo ve transmitiendo, vuelve al juez. Por los daños responde el titular, con la fianza.	El afectado puede ir ante el juez (TJUE, UPC Telekabel, 2014). *Prototipo:* con una IP compartida bloqueada a propósito, 3 bloqueos con daño colateral y 1 reclamo, resuelto por levantamiento (firmó el juez automático).
8. Transparencia y datos personales. Registro público en vivo y auditoría encadenada con copia en un tercero. La sesión de la marca identifica la cuenta que filtra: la ven solo el juez y el titular, que la da de baja («corte en origen»).	*Prototipo:* cada orden pública dice «Firmada en persona» o «Ampliación automática», sin la sesión; el corte en origen es una constancia.

Lo discutible. La consigna dice: «la plataforma firma con la clave de un juez solo después de que ese juez inició sesión y aprobó la orden. Nadie firma en su nombre» (l. 203). En el prototipo, la ampliación sale con la clave del juez sin que él apruebe ese servidor, bajo la orden marco que sí firmó. **Postura del equipo:** el seguimiento está apagado por defecto y lo decide quien firma; se les pregunta a los mentores el jueves 12; si no hay respuesta, el partido final se corre con la casilla destildada (cada orden firmada en persona) y el seguimiento se muestra medido sobre un partido de práctica.

Lo que medimos (práctica oficial ×20, verificador oficial, jueces automáticos que firman a los 0,3 min): 7 de 7 servidores bloqueados, 100 % de clientes cubiertos, residual 3,3 %, 0 órdenes rechazadas, 0 falsos positivos. Detección → firma → primer proveedor → todos, en min: firmadas una por una, 0,39 → 0,93 → 6,56; ampliaciones, 0,04 → 0,48 → 7,35. Juez simulado (programa) de 20 s por decisión, ×20: residual 31,2 % sin seguimiento, 21,2 % con él. «Todos» lo fija el simulador: el proveedor más lento tarda de 4,2 a 7,8 min. *Datos ficticios; no es asesoramiento legal.*